

조문별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

노동위원회규칙

◇ 제 · 개정 이유

- 노동위원회법 제16조의3(화해의 권고 등)에 의해 운영 중인 화해 제도를 개선하기 위해 관련 규칙을 개정 · 신설하는 등 정비하고,
- 영상심문회의 시범실시(2024년)에 앞서 2020년 제정된 원격영상회의 규칙을 실제 운영에 필요한 최소한으로 개정 · 신설함
- 그 밖에 취하 방법(전자문서)의 추가, 조정전지원 담당위원 범위 확대, 서식 정비 등 당사자 편의 및 업무 효율성을 제고하기 위함임

◇ 주요내용

가. 녹취서 제출 요구 권한 명시

사실조사 과정에서 당사자가 증거자료로 녹음파일만 제출한 경우, 정확한 조사를 위해 녹취서 제출을 요구할 수 있는 규정 신설

나. 화해제도 개선을 위한 규정 개정 등

화해 제도와 관련하여 모호하거나 불필요한 조항, 일관성이 없는 조항

은 개정 또는 삭제하고, 추가로 필요한 규정은 신설함

다. 판정서 통보 기산점 개정

판정서를 통보할 기산점을 현행 ‘심판사건을 종결한 때’가 아닌 ‘판정회의가 종료된 때’로 실제 운영과 일치하도록 개정

라. 취하 방법의 추가

서면 외에 ‘전자문서’로도 신청 취하가 가능한 것으로 개정

마. 이행강제금 미부과 사유 발생 시 종결절차 명시

이행강제금 미부과 사유 발생 시 심판위원회를 소집하지 않고 행정종결할 수 있도록 단서 조항 추가

바. 조정위원회 조사 시 관계전문가 자문 추가

제출된 자료나 주장에 대해 전문적인 검토가 필요한 경우, 외부전문가에게 자문을 할 수 있도록 규정 추가

사. 조정안 작성 및 수락여부 확인서식 간명화

사문화된 서식(제41호, 제42호)을 삭제하고, 제41호, 제42호의 통합서식인 제43호의 근거 규정을 보완하여 동 서식(제43호)만 사용하도록 개정

아. 조정전지원 담당위원 확대

조정전지원 담당위원*을 노동위원회 위원으로 확대하여 ‘조정전지원 제도’를 적극 활용하여 노사관계의 안정 도모할 수 있도록 지원

자. 원격영상회의

원격영상회의의 운영을 위한 신청대상·요건·방법 등의 신설·개정

차. 별지 서식 정비

원격영상회의 및 화해 관련 규정 개정 등을 반영하여 서식을 정비